10. Acordo de Sócios — RASCUNHO v2 (5 nov 2026)

> **Rascunho para discussão entre Eduardo e Luís. Não é um documento final.** Atualizado com a "Proposta aos sócios" de novembro e com o que ficou acordado por mensagem a 5 nov 2026. ✓ = acordado · [ ] = por decidir na reunião presencial. Antes de assinar: revisão por advogado (cláusulas 4, 7, 8 e 11) e da parte fiscal por contabilista certificado.

ACORDO DE SÓCIOS

Projeto "Game Up Studio — Linda-a-Velha"

Entre:

PRIMEIRO OUTORGANTE: Eduardo Ribas, NIF [ ], residente em [ ], doravante "**Eduardo**";

SEGUNDO OUTORGANTE: Luís Tomaz, NIF [ ], residente em [ ], doravante "**Luís**";

em conjunto "**Sócios**".

Considerandos

A. Eduardo é fundador da Game Up Training e titular [ou: a associação é titular] da marca "Game Up", registada no INPI sob o n.º [ ]. B. A atividade Game Up é hoje exercida pela associação **[Game Up Sport Clube — confirmar nome jurídico e NIPC]** ("**Associação**"). C. O projeto tinha inicialmente três sócios. Com a saída de Vinícius [apelido], a sua participação foi repartida entre os Sócios. [Confirmar que a saída está formalizada por escrito e que Vinícius não mantém direitos sobre o projeto.] D. Os Sócios pretendem abrir e explorar o **Game Up Studio**, estúdio de treino personalizado em Linda-a-Velha, Oeiras ("**Estúdio**"), cujo espaço será arrendado pela Associação, sendo os Sócios fiadores. E. Os Sócios pretendem regular entre si o investimento, a gestão, a repartição de resultados, a fiança e a saída de cada um.

Cláusula 1.ª — Objeto

1. O presente acordo regula a relação entre os Sócios no Estúdio: instalação, investimento, gestão, resultados, responsabilidades e saída.
2. O Estúdio funciona por marcação, aberto a todos os públicos, sempre acompanhados por um profissional (Game Up ou parceiro). Serviços: Treino Personalizado, Arrendamento para Personal Trainers e Recovery. Aluga horas de espaço a profissionais externos.

Cláusula 2.ª — Entidade e fases

1. ✓ **Fase 1 (arranque):** o Estúdio é explorado pela Associação, que é a arrendatária.
2. **Fase 2 (sociedade):** os Sócios comprometem-se a constituir uma sociedade por quotas ("**Sociedade**") até [data], que passará a explorar o Estúdio.

3. O contrato de arrendamento deve prever a **cessão da posição contratual** para a Sociedade, com autorização da proprietária.
4. Enquanto durar a Fase 1, os Sócios obrigam-se a que as deliberações da Associação sobre o Estúdio respeitem este acordo.

Cláusula 3.ª — Investimento

1. Plano de investimento (proposta de nov.):

Item	Valor	Quando	Pago por
Equipamento de treino e recovery	€25.000	Abertura	Sócios
Remodelação, acabamentos e decoração (fase 1)	€15.000	Abertura	Sócios
Subtotal na abertura	**€40.000**		
Remodelação e decoração (fase 2)	€5.000	Depois	Reinvestimento de 15%
Reserva de tesouraria	€15.000	Depois	Reinvestimento de 15%

2. Contribuição de cada Sócio na abertura:
   - **Proposta de nov.:** Eduardo **€20.000** · Luís **€20.000**.
   - ☐ **Por confirmar:** na reunião de 2 nov ficou indicado que o equipamento seria **financiado** e pago em prestações. Decidir qual das versões vale, ou a combinação (ex.: equipamento financiado e €[ ] de capital cada para as obras).
3. **Reforço de caixa nos primeiros meses:** como o Estúdio abre sem reserva, os Sócios mantêm disponível até **€[11.300]** (cenário de 30% de ocupação; cerca de €18.000 no cenário de 20%) para cobrir meses negativos.
   - ☐ Proporção do reforço: **50/50** (como o capital) ou **65/35** (como as quotas).
   - O reforço é feito como **empréstimo** à Associação/Sociedade, reembolsado antes de qualquer distribuição de lucros.
4. **Natureza das entradas:**
   - Na Fase 1, os montantes são entregues à Associação como **empréstimo**, com contrato escrito, e convertidos em capital e/ou suprimentos da Sociedade quando esta for criada.
   - Na Fase 2, as entradas convertem-se em capital social e/ou suprimentos.
5. Se um Sócio não entregar a sua parte no prazo, o outro pode cobri-la, ficando esse valor como empréstimo do Sócio cumpridor ao incumpridor.
6. Investimentos adicionais acima de €[2.000] exigem acordo dos dois (Cláusula 6).

Cláusula 4.ª — Quotas, lucros e reinvestimento

1. ✓ **Quotas** na Sociedade: Eduardo **65%** · Luís **35%**.
2. ✓ **Justificação da diferença** entre o capital (50/50) e as quotas (65/35): o valor do negócio antes do investimento, trazido pelo Eduardo — empresa e marca Game Up (INPI), base de clientes e atletas, equipa de treinadores, investimento em comunicação e media feito ao longo dos anos, e a capacidade da Game Up de financiar o arranque com a sua atividade.
3. ✓ **Reinvestimento:** antes de qualquer distribuição, **15% do lucro** fica no Estúdio como caixa de segurança, destinado primeiro à remodelação fase 2 (€5.000) e à reserva de tesouraria (€15.000).
4. ✓ **Distribuição do lucro restante:** Eduardo **60%** · Luís **40%** (a constar **expressamente do pacto social**, por ser diferente das quotas).

    - Na prática: Eduardo 51% e Luís 34% do lucro total; 15% fica no Estúdio.
5. Ordem antes de distribuir: (i) reserva legal; (ii) reembolso dos reforços de caixa (Cláusula 3.3); (iii) reinvestimento de 15%; (iv) distribuição 60/40.
6. Distribuição **semestral**, em julho e janeiro.
7. Na Fase 1 (Associação) **não há distribuição de lucros**: o excedente fica na Associação, para reembolso de empréstimos, reserva e investimento no Estúdio.
8. Os valores distribuídos estão sujeitos a IRS sobre dividendos; confirmar com contabilista.

Cláusula 5.ª — Funções e remuneração

1. **Eduardo — fundador e gerente:** gestão do espaço, decisões de marca, ligação aos treinadores e clientes da Game Up, direção técnica [se tiver o título de Diretor Técnico].
2. **Luís — sócio operacional:** captação de profissionais, promoção nas redes sociais, orçamentos e fornecedores, coordenação técnica.
3. ✓ **Abertura do espaço de manhã (Luís): temporária**, até estar instalado o controlo de acessos automático (fechadura com código ou app).
    - ☐ Prazo previsto para o controlo de acessos: até [data] (orçamento: Luís, ver 12).
4. ✓ **Remuneração de gestão:** €1.500/mês ao Eduardo, incluída nos custos fixos.
5. [ ] Luís é remunerado pela participação nos lucros (40%). Revisão desta cláusula no Ano 2 ou ao atingir o ponto de equilíbrio [opcional].
6. Dedicação mínima: Eduardo **[] h/semana · Luís []** h/semana.
7. As horas de treino que cada Sócio dê aos seus clientes no Estúdio pagam o espaço como qualquer outro profissional.

Cláusula 6.ª — Decisões

1. **Decisões do dia a dia:** o Sócio responsável pela área (Cláusula 5).
2. [ ] **Voto de qualidade do Eduardo** em caso de empate: aplica-se **só às decisões do dia a dia** (proposta do Luís).
3. **Decisões que exigem acordo dos dois (unanimidade):** a) despesas ou compromissos acima de €[2.000]; b) alteração de preços dos espaços; c) contratação de trabalhadores; d) empréstimos, financiamentos, garantias ou entrada de novos sócios; e) alteração, renovação ou denúncia do arrendamento; f) uso da marca fora do Estúdio; g) distribuição de lucros, remunerações e uso do reinvestimento.
4. **Reunião mensal** de sócios, com os números: ocupação, receitas, despesas, tesouraria e número de profissionais (ver `05-financeiro.md`).
5. **Bloqueio:** se não houver acordo em 15 dias → mediação com [contabilista/mediador]; se persistir, aplica-se a Cláusula 11.

Cláusula 7.ª — Fiança ao arrendamento

1. Os Sócios aceitam ser fiadores da arrendatária.
2. **Entre os Sócios**, a responsabilidade pela fiança reparte-se **na proporção das quotas: Eduardo 65% · Luís 35%**, independentemente do que a proprietária exigir a cada um.
3. Se um Sócio pagar à proprietária mais do que a sua parte, tem **direito de regresso** sobre o outro pelo excesso, a pagar em [30] dias.
4. Os Sócios comprometem-se a negociar com a proprietária: limite de valor (máx. [12] rendas), limite temporal (período inicial) e fiança conjunta (ver `02`).
5. **Em caso de saída** de um Sócio, os dois tentam substituí-lo como fiador. Até à substituição, o Sócio que fica **indemniza** o que saiu de qualquer pagamento relativo a rendas posteriores à

saída.

Cláusula 8.ª — Equipamento e bens

1. O equipamento comprado com o investimento é propriedade da Associação/Sociedade, com inventário assinado pelos dois.
2. Se o equipamento for financiado (leasing ou crédito), o contrato fica em nome de [Associação / Sociedade / Sócio], e as prestações entram nos custos fixos.
3. Na passagem para a Sociedade, os bens são transferidos [pelo valor contabilístico / contra o perdão dos empréstimos correspondentes].
4. Se o projeto terminar: vende-se o equipamento, pagam-se as dívidas, reembolsam-se os empréstimos e o remanescente divide-se na proporção do capital investido por cada um.

Cláusula 9.ª — Marca "Game Up"

1. O titular da marca autoriza o uso de "Game Up" e "Game Up Studio" no Estúdio, nas redes sociais e no site, por **licença** [gratuita / com royalty de __%] durante [a duração do arrendamento + renovações].
2. A marca **continua a ser** do seu titular. A licença não pode ser revogada enquanto durar o arrendamento, salvo por incumprimento grave.
3. Se o Eduardo sair, o Estúdio tem [__] meses para mudar de nome.
4. Contas de redes sociais e domínio do Estúdio: em nome da [Sociedade/Associação].

Cláusula 10.ª — Não concorrência e não aliciamento

1. Enquanto for sócio e durante [12] meses após a saída, nenhum Sócio abre ou participa num estúdio concorrente num raio de [5] km.
2. Nenhum Sócio alicia profissionais ou clientes do Estúdio para outro espaço durante o mesmo período.
3. Não abrange a atividade de campo da Game Up Training nem o trabalho de cada um como treinador.

Cláusula 11.ª — Saída de um Sócio

1. [ ] **Permanência mínima de 2 anos** a contar da abertura: proposta de nov. só para o Luís; proposta do Luís: **para os dois**.
2. **Saída voluntária:** pré-aviso de [6] meses.
3. **Direito de preferência:** o Sócio que fica tem preferência na compra da participação de quem sai.
4. ✓ **Valor da participação:** valor contabilístico, avaliado por **ROC** (revisor oficial de contas).
5. **Saída por justa causa** (incumprimento grave, abandono, conduta danosa): [__]% do valor do ponto 4.
6. **Morte ou incapacidade:** o Sócio restante pode comprar a participação aos herdeiros pelo valor do ponto 4, pagável em [24] meses.
7. **Bloqueio prolongado (shotgun):** um Sócio propõe um preço; o outro escolhe comprar ou vender a esse preço.
8. A saída obriga a resolver a fiança (Cláusula 7.5) e a marca (Cláusula 9.3).

Cláusula 12.ª — Confidencialidade

Números, contratos, clientes e profissionais do Estúdio são confidenciais durante o acordo e [2] anos depois.

Cláusula 13.ª — Duração e alterações

1. Vigora desde a assinatura até à dissolução do Estúdio ou à saída de um Sócio.
2. Quando a Sociedade for constituída, este acordo mantém-se como **acordo parassocial**, e as cláusulas 3, 4 e 11 são refletidas no **pacto social**.
3. Alterações só por escrito, assinadas pelos dois.

Cláusula 14.ª — Litígios

Tentativa de mediação durante 30 dias. Sem acordo: tribunal da comarca de [Lisboa Oeste / Lisboa].

[Local], [data]

Eduardo Ribas Luís Tomaz

Anexo — Estado das decisões (5 nov 2026)

#	Tema	Estado
1	Entidade	✓ Associação na Fase 1; Lda depois (data por definir)
2	Quotas	✓ 65/35
3	Lucro	✓ 60/40, depois de 15% de reinvestimento
4	Justificação da valorização	✓ Valor do negócio pré-investimento (escrever no acordo)
5	Remuneração de gestão	✓ €1.500/mês ao Eduardo
6	Abertura de manhã (Luís)	✓ Temporária, até ao controlo de acessos · [ ] prazo
7	Investimento	[ ] €20.000 cada na abertura **ou** equipamento financiado
8	Reforço de caixa (~€11.300)	[ ] Proporção 50/50 ou 65/35
9	Voto de qualidade	[ ] Só no dia a dia?
10	Permanência mínima 2 anos	[ ] Para os dois ou só para o Luís?
11	Fiança entre sócios	Proposta: 65/35 com direito de regresso
12	Saída	✓ Valor contabilístico avaliado por ROC · [ ] pré-aviso e justa causa
13	Saída do Vinícius	[ ] Formalizada por escrito?
14	Revisão por advogado	[ ] Antes de assinar